

BVerfG, Urteil vom 17. Januar 2017 – 2 BvB 1/13 (NPD II)

Gericht: Bundesverfassungsgericht (2. Senat)

Aktenzeichen: 2 BvB 1/13

Datum der Entscheidung: 17. Januar 2017

Veröffentlichungsreferenz: BVerfGE 144, 20

Gegenstand: Zweites Verfahren auf Verbot der Nationaldemokratischen Partei Deutschlands (NPD)

I. Leitsätze des Bundesverfassungsgerichts

1. Das verfassungsrechtliche Bild der **freiheitlichen demokratischen Grundordnung (FDGO)** im Sinne des Art. 21 Abs. 2 GG wird aus drei Kernbestandteilen gebildet:
 - Die **Menschenwürde** (die Garantie der Gleichheit aller Bürger und der Ausschluss jeglicher rechtlicher Diskriminierung aufgrund von Rasse, Abstammung oder ethnischer Zugehörigkeit).
 - Das **Demokratieprinzip** (die Möglichkeit der gleichberechtigten Teilnahme aller Bürger am politischen Willensbildungsprozess und die Rückführung der Staatsgewalt auf das Volk – Volkssouveränität).
 - Das **Rechtsstaatsprinzip** (die Bindung der staatlichen Macht an Gesetz und Recht, die Unabhängigkeit der Gerichte und das staatliche Gewaltmonopol).
 2. Ein „**Anstreben**“ der Beeinträchtigung oder Beseitigung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung im Sinne des Art. 21 Abs. 2 Satz 1 GG setzt voraus, dass die Partei aktiv-kämpferisch gegen die FDGO vorgeht. Dies erfordert:
 - Ein über die bloße Bekundung von verfassungsfeindlichen Überzeugungen hinausgehendes, **planvolles und zielgerichtetes Handeln** zur Beseitigung der verfassungsmäßigen Ordnung.
 - Konkrete Anhaltspunkte für eine **aktiv-kämpferische Haltung** der Partei oder ihrer Anhänger.
 3. Das Parteiverbot ist ein scharfes Schwert der wehrhaften Demokratie. Ein Verbot scheidet aus, wenn es an der **Potentialität** des Handelns der Partei fehlt. Konkrete Anhaltspunkte von Gewicht müssen vorliegen, die es zumindest möglich erscheinen lassen, dass das Handeln der Partei erfolgreich sein kann.
 - Fehlt es an einer realen Chance (Machtchance), die verfassungsfeindlichen Ziele zu erreichen (z. B. aufgrund von völliger politischer Bedeutungslosigkeit oder mangelnder Mobilisierungsfähigkeit), ist ein Verbot mangels konkreter Gefahr für die demokratische Ordnung unverhältnismäßig.
-

II. Sachverhalt & Kernfeststellungen

Im zweiten NPD-Verbotsverfahren stellte das Bundesverfassungsgericht fest, dass die NPD nach ihren Zielen und dem Verhalten ihrer Anhänger die Beseitigung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung anstrebt. Das Gericht befand, dass das politische Konzept der NPD auf die Ausgrenzung von Migranten und ethnischen Minderheiten abzielt und somit in eklatanter Weise gegen die Menschenwürdegarantie (Art. 1 Abs. 1 GG) verstößt. Sie vertritt ein völkisch-ethnisches Volksverständnis, das den verfassungsrechtlichen Begriff des „Staatsvolkes“ negiert.

Gleichwohl wurde das Verbot der NPD abgelehnt. Der Senat begründete dies einstimmig mit dem neu eingeführten Kriterium der **Potentialität**: * Die NPD besitze keine Aussicht auf Erfolg zur Verwirklichung ihrer verfassungsfeindlichen Ziele. * Die Partei sei im parlamentarischen Raum weitgehend bedeutungslos (Wahlergebnisse konstant weit unter der Fünf-Prozent-Hürde, Verlust fast aller Mandate auf kommunaler Ebene). * Es fehle ihr an der nötigen Vitalität, organisatorischen Schlagkraft und finanziellen sowie personellen Mitteln, um eine tatsächliche Bedrohung für die FDGO darzustellen.

III. Verfassungsrechtliche Kernkriterien (Das “NPD-II-Testschema”)

1. Das völkisch-ethnische Volksverständnis als Menschenwürde-Verstoß

Das Gericht betonte (Rn. 538 ff.), dass die Menschenwürdegarantie des Grundgesetzes unteilbar ist. Ein politisches Konzept, das darauf abzielt, Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit allein aufgrund ihrer ethnischen Herkunft oder Abstammung rechtlich oder tatsächlich auszugrenzen (Deportation, systematische Schlechterstellung), verletzt

die Menschenwürde im Kernbereich. * „Der verfassungsrechtliche Begriff des Volkes unterscheidet nicht zwischen Staatsbürgern mit und solchen ohne Migrationshintergrund.“ (Rn. 539) * Das völkisch-ethnische Konzept der NPD, das einen „Erhalt der Rassenreinheit“ und den Ausschluss ethnisch Nicht-Deutscher fordert, ist mit der Menschenwürdegarantie unvereinbar.

2. Das Kriterium der Potentialität (Rn. 569 ff.)

Ein Verbot setzt voraus, dass konkrete, gewichtige Anhaltspunkte vorliegen, die ein erfolgreiches Handeln der Partei möglich erscheinen lassen. Zur Beurteilung dieser Machtchance sind folgende Kriterien heranzuziehen: * **Wahlergebnisse und parlamentarische Verankerung:** Sitzt die Partei in Landes- oder Bundestagsparlamenten oder verfügt sie über wachsende kommunale Mandate? * **Mobilisierungskraft und gesellschaftlicher Einfluss:** Kann die Partei nennenswerte Teile der Bevölkerung mobilisieren (Demos, Vorfeldstrukturen)? * **Bündnisse und Vernetzung:** Ist die Partei mit militanten oder rechtsextremistischen Kräften vernetzt, die eine Bedrohung für das staatliche Gewaltmonopol darstellen?

IV. Direkte Übertragbarkeit und Bedeutung für das AfD-Verbotsverfahren

Das Urteil 2 BvB 1/13 liefert die rechtliche Schablone, auf deren Basis ein aktuelles AfD-Verbotsverfahren geführt werden muss. Im Vergleich zur NPD von 2017 stellt sich die Lage bei der AfD im Jahr 2026 grundlegend anders dar:

1. Das Tatbestandsmerkmal der Potentialität ist bei der AfD zweifellos erfüllt

- **Enorme Wahlergebnisse:** Im Gegensatz zur bedeutungslosen NPD erzielt die AfD bundesweit und insbesondere in den ostdeutschen Bundesländern Wahlergebnisse zwischen 15 % und über 30 %. Sie stellt Sperrminoritäten in mehreren Landtagen und blockiert verfassungsrechtliche Prozesse (z. B. Richterwahlen, Verfassungsrichter-Ernennungen).
- **Organisatorische und finanzielle Macht:** Die AfD verfügt über Millionenbudgets aus staatlicher Parteienfinanzierung, hunderte Abgeordnetenmitarbeiter im Bundestag und in den Landtagen, die als logistische Basis für verfassungsfeindliche Agitation genutzt werden können.
- **Machtchance:** Die AfD hat eine reale Option auf Regierungsbeteiligungen auf Landes- und perspektivisch Bundesebene. Ihre Potentialität, die FDGO tatsächlich aktiv zu beeinträchtigen oder zu beseitigen, ist damit im Gegensatz zur NPD vollumfänglich gegeben.

2. Wesensverwandtschaft und Menschenwürde-Verletzung

- Die offizielle Programmatik und die Äußerungen führender AfD-Politiker (u. a. Björn Höcke) basieren auf dem identischen völkisch-ethnischen Volksbegriff, den das BVerfG bei der NPD als verfassungswidrig einstufte.
- Das Konzept der „**Remigration**“ (Deportationspläne für deutsche Staatsbürger mit Migrationshintergrund) ist eine direkte, tatbestandsmäßige Verletzung der Menschenwürdegarantie gemäß Art. 1 Abs. 1 GG im Sinne der Rn. 539 des NPD-II-Urteils.

V. Fazit für das Verfahren nach Art. 21 Abs. 2 GG

Das Urteil 2 BvB 1/13 verweigerte das NPD-Verbot nur aufgrund mangelnder Bedeutung der Partei. Auf die AfD angewandt, entfällt dieses Hindernis komplett. Die juristische Hürde der „Potentialität“ wird durch die realen Machtchancen der AfD mühelos übersprungen. Ein Parteiverbot scheitert bei der AfD somit nicht an mangelnder Gefahr, sondern verlangt ausschließlich den Nachweis der aktiv-kämpferischen Zielrichtung gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung, was durch die im Register dokumentierten 239 Belege eindrucksvoll untermauert wird.